

Nr. 63 Runderlaß des Reichsministers des Innern. 29. März 1939

R 43 II/135a, Bl. 30–31 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Definition der Bezeichnungen „Volksdeutscher“ und „deutscher Volkszugehöriger“ im deutsch-tschechoslowakischen Optionsvertrag und im Führererlaß über das Protektorat Böhmen und Mähren]

An

die außerpreußischen Landesregierungen,
die Regierungspräsidenten,
den Reichskommissar für das Saarland,
den Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete,
die Landeshauptmänner in Österreich (Bürgermeister von Wien),
den Polizeipräsidenten in Berlin,
den Chef der Zivilverwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren.
Nachrichtlich an

die Obersten Reichsbehörden
die Reichsstatthalter,
den Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche,
die Oberpräsidenten,
den Stadtpräsidenten der Reichshauptstadt Berlin,
die Auslandsorganisation der NSDAP,
die Volksdeutsche Mittelstelle,
die Reichsstelle für das Auswanderungswesen.

(1) Der in § 1 des deutsch-tschecho-slowakischen Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrags vom 20. November 1938 (RGBl. II S. 895)² gebrauchte Ausdruck „deutscher Volkszugehöriger“ und der in Artikel 2 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939 (RGBl. I S. 485)³ gebrauchte Ausdruck „Volksdeutscher“ bezeichnen gleichmäßig die Zugehörigkeit zum deutschen Volke; sie unterscheiden sich dadurch, daß der Ausdruck „deutscher Volkszugehöriger“ sowohl deutsche wie fremde Staatsangehörige umfaßt, während unter „Volksdeutschen“ nur deutsche Volkszugehörige fremder Staatsangehörigkeit verstanden werden⁴.
(2) Deutscher Volkszugehöriger ist, wer sich selbst als Angehöriger des deutschen Volkes bekennt, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Tatsachen, wie Sprache, Erziehung, Kultur usw., bestätigt wird. Eine genauere Erläuterung des Begriffs „deutscher Volkszugehöriger“ ist nach Lage der Verhältnisse nicht möglich. Im allgemeinen wird es aber gleichwohl keine Schwierigkeiten bereiten, danach die Feststellung zu treffen, ob jemand „deutscher Volkszugehöriger“ ist oder nicht. In

¹ Auch in: R 1501/5512, S. 107–110.

² Vgl. Dok. Nr. 17.

³ Vgl. Dok. Nr. 61 Anm. 1.

⁴ Hierzu s. ARH V, Nr. 18.

Zweifelsfällen ist vor allem zu prüfen, ob derjenige, der auf Grund seiner angeblichen Zugehörigkeit zum Deutschen Volke die deutsche Staatsangehörigkeit in Anspruch nimmt, nach seinem gesamten Verhalten einen erwünschten Bevölkerungszuwachs darstellt. Ist dies der Fall, so ist bei der Entscheidung der Frage, ob jemand als deutscher Volkszugehöriger anzusehen ist, großzügig zu verfahren; ist es nicht der Fall, so sind die Voraussetzungen streng zu prüfen. Im einzelnen bemerke ich noch folgendes:

(3) Der Begriff „deutscher Volkszugehöriger“ deckt sich nicht mit dem Begriff „deutschstämmig“. Deutschstämmig ist, wer von Vorfahren deutschen Stammes abstammt. Die deutsche Volkszugehörigkeit setzt indes nicht volle oder überwiegende Deutschstämmigkeit voraus. Da dem Bekenntnis, Angehöriger des deutschen Volkes zu sein, eine wesentliche Bedeutung zukommt, kann vielmehr auch als deutscher Volkszugehöriger betrachtet werden, wer teilweise oder auch ganz anderen Stammes, z. B. tschechischen, slowakischen, ukrainischen, ungarischen oder polnischen Stammes ist. Umgekehrt ist es im Einzelfall möglich, daß jemand, der teilweise oder ganz deutschstämmig ist, auf Grund seines Bekenntnisses als Angehöriger eines fremden Volkes angesehen werden muß. Hieraus ergibt sich, daß die sogenannten Deutschstämmigkeitsbescheinigungen der Reichsstelle für Auswanderungswesen für die Entscheidung der Frage, ob jemand deutscher Volkszugehöriger ist, nicht unbedingt maßgebend sind. Wer ganz deutschstämmig ist, wird allerdings in der Regel auch deutscher Volkszugehöriger sein. Diese Eigenschaft kann im *Einzelfall* nur dann verneint werden, wenn er in einem fremden Volke aufgegangen ist, mag dies auf sein Aufwachsen in andersvölkischer Umgebung zurückzuführen sein, oder mag er sich erst später zu einem fremden Volke bekannt und dafür betätigt haben. Die Tatsache, daß sich ein Deutschstämmiger nicht aktiv für sein deutsches Volkstum eingesetzt hat, genügt für sich allein nicht, um ihm die Eigenschaft als deutscher Volkszugehöriger abzusprechen. Personen, die nur einen entfernten Vorfahren besitzen, der nicht deutschen Stammes war, sind nicht anders zu beurteilen als solche, die ganz deutschstämmig sind. Bei Abkömmlingen aus völkischgemischten Ehen wird neben den Umweltverhältnissen (Umgangssprache, Schulerziehung usw.) insbesondere ihrer Betätigung in deutschen Organisationen usw. (vgl. auch Abs. 5) Beachtung beigemessen werden müssen. Bei voll Andersstämmigen wird die Anerkennung als deutscher Volkszugehöriger regelmäßig von strenger Erfüllung der Voraussetzungen abhängig sein müssen; es wird aber auch hier nicht selten Fälle geben, in denen diese Anerkennung unbedenklich ist. Ist z. B. jemand als Kind ins Altreich oder in die Ostmark verzogener Eltern tschechischen Stammes im Inland geboren, beherrscht er vielleicht ausschließlich die deutsche Sprache, ist er in deutschen Schulen groß geworden und betätigt er sich in deutschen Organisationen, so bestehen keine Bedenken, ihn als deutschen Volkszugehörigen anzusehen, wenn er sich selbst zum deutschen Volke bekennt.

(4) Während demnach auch voll Andersstämmige gleichwohl unter Umständen als deutsche Volkszugehörige anerkannt werden können, scheidet dies für voll Fremdblütige aus. Juden, Zigeuner sowie Angehörige der außereuropäischen Rassen sind niemals deutsche Volkszugehörige. Auch Mischlinge sind regelmäßig kein erwünschter Bevölkerungszuwachs; sie werden daher im allgemeinen auch den deutschen Volkszugehörigen nicht gleich behandelt werden können, selbst wenn ihr Bekenntnis zum deutschen Volke durch ihre persönlichen Verhältnisse gestützt wird. Mischlingen, die sich nach dem Zeugnis des zuständigen Hoheitsträgers der Partei vor dem 1. Oktober 1938 aktiv unter besonderen Opfern für die deutsche Sache eingesetzt haben, kann indes die Anerkennung als deutscher Volkszugehöriger zuteil werden; dies gilt insbesondere für Mischlinge zweiten Grades⁵.

(5) Bei Personen, die vor dem 1. Oktober 1938 Mitglieder der Sudetendeutschen Partei oder des sudetendeutschen Heimatbundes geworden sind, kann die deutsche Volkszugehörigkeit im allgemeinen unterstellt werden, sofern nicht im Einzelfall Grund zu Zweifeln besteht.

⁵ Das heißt Mischlinge mit nur einem nicht „deutschstämmigen“ Großelternteil, also z. B. „Vierteljuden“.

- (6) Die zuständigen Behörden haben die Voraussetzungen der deutschen Volkszugehörigkeit in eigener Verantwortung zu prüfen. Bescheinigungen anderer Stellen entbinden nicht von der eigenen Prüfungspflicht. In Zweifelsfällen ist auf dem Dienstweg meine Entscheidung einzuholen.
- (7) Dieser Runderlaß ist *nicht* zur Veröffentlichung bestimmt⁶.

In Vertretung
Pfundtner

⁶ Im Wortlaut publiziert wurde im RMBlV S. 783 lediglich Abs. (1) und Abs. (2) Satz 1 dieses RdErl., ferner als Quintessenz aus Abs. (4) der Satz: „Personen artfremden Blutes, insbesondere Juden, sind niemals deutsche Volkszugehörige, auch wenn sie sich bisher als solche bezeichnet haben.“ Das Nähere über die Zuerkennung der dt. Staatsangehörigkeit im Sudetenland und im ProtBM regelte die *VO über den Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit durch frühere tschecho-slowakische Staatsangehörige deutscher Volkszugehörigkeit* vom 20. 4. 1939 (RGL I S. 815) und der RdErl. des RIM vom 22. 6. 1939 (RMBlV S. 1337), welcher in allen Zweifelsfällen die Anhörung des Kreisleiters der NSDAP vorschrieb. R 43 II/136, Bl. 3–11; R 1501/5512; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13405; II 3, Reg. Nr. 32514.

Durch RdSchr. des RIM vom 16. 11. 1939 wurden die Richtlinien des vorlieg. Erlasses auch auf die eingegliederten ehem. polnischen Gebiete erstreckt; R 43 II/135a, Bl. 33. Eine Anfrage des RMVP beschied der RIM am 4. 1. 1940 wie folgt: „Bei der Frage der Prüfung und Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit kann weder die politische Zuverlässigkeit oder die ‚Reichstreue‘, die man bei fremden Staatsangehörigen gerade im Interesse des Deutschtums nicht verlangen durfte, noch [können] die Vorstrafen eine Rolle spielen. – Im ganzen soll bei der Hereinnahme der Volksdeutschen in die deutsche Staatsangehörigkeit im deutschen Interesse möglichst großzügig verfahren werden, sodaß auch ein größerer Teil der national indifferenten Zwischenschicht, insbesondere in Ostoberschlesien und Ostschlesien, erfaßt werden dürfte.“ R 43 II/136, Bl. 36.

Zitierhinweis

Nr. 63 Runderlaß des Reichsministers des Innern. 29. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d063>